

1502615-71.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCENTE. DESNECESSIDADE DE REINCENTÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras-SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502615-71.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502615-71.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2294531/2021 - DEL.POL.CAIEIRAS,
1937/2021 - DEL.POL.CAIEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA CUNHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

RAFAEL DA SILVA CUNHA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 16 horas, na Avenida Doutor Olindo Dártora, nesta cidade e comarca de Caieiras, trazia consigo drogas, consistentes em 07 pedras de "crack" com peso aproximado de 4,0 gramas, 09 porções de maconha, pesando aproximadamente 14,0 gramas e 01 porção de cocaína, com peso aproximado de 3,0 gramas, substâncias que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio.

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 70/71).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 100/101.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução por videoconferência.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial mais brando para cumprimento da pena, detração e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de exibição e apreensão fls. 16, auto de constatação de substância entorpecente fls. 25/30, laudo químico toxicológico fls. 61/63 e pela prova oral colhida.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como a forma como a droga estava acondicionada e local da prisão, não deixam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo possível acolher a tese defensiva para desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Em seu interrogatório, o réu Rafael da Silva Cunha negou os fatos. Disse ser usuário de droga e que foi ao local comprar drogas que seriam consumidas naquela semana. Que toda a droga apreendida era para seu consumo, que tinha acabado de comprá-las e estava andando pela avenida quando foi abordado pelos policiais. Negou que tenha confessado a prática do crime. Por fim, disse que não conhecia os policiais.

A versão do réu restou isolada nos autos.

Os agentes da Lei narraram os fatos de maneira firme e concatenada, bem como disseram de maneira segura que, após localizarem a droga, o réu confessou a prática do delito.

A testemunha Rodolfo Fiore Franco, policial civil, relatou que o local já é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que estavam realizando uma campanha na data dos fatos, quando visualizaram o réu fazendo contato com um indivíduo que logo se retirou do local. Disse que não conseguiram abordar essa pessoa e que o réu tentou se evadir, mas conseguiram detê-lo. Que em busca pessoal localizaram a droga. Disse ainda que o réu confessou informalmente a prática do delito, justificando que estava precisando do dinheiro.

O policial civil Cícero Francisco da Silva, em juízo, disse que receberam uma denúncia de que uma pessoa estaria praticando o crime de tráfico de drogas no local, já conhecido como ponto de venda. Disse que foram até o local e visualizaram o réu entregando droga para uma pessoa que se evadiu do local. Que abordaram o acusado, foi localizada a droga e ele confessou informalmente o crime. Por fim, disse que não se recorda se foi apreendida certa quantia em dinheiro, mas acredita que sim, pois ele tinha acabado de vender uma porção de entorpecente.

Assim, os policiais foram uníssomos em descrever o ocorrido.

Anoto que, a palavra dos policiais é digna de fé e não foi maculada pelo relato frágil interrogatório do acusado.

Não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham falseado a verdade no sentido de prejudicar o réu. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO.

REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1.

Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de

referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3. Ordem denegada." (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009)

Noto que não haveria motivo plausível para os policiais prenderem injustamente um inocente, deixando livre o verdadeiro traficante.

Assim a prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos: O acusado foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de entorpecentes variados, embalados para venda, além de ter confessado informalmente a prática do delito.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Por fim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reincidência comprovada na certidão de fls. 72/77.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 AO RÉU REINCENTE. DESNECESSIDADE DE REINCENTE ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressaltando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - A reincidência afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exigindo que a reincidência seja específica em tráfico de drogas. Precedentes. - É possível, na individualização da pena, a utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC: 244611 SP 2012/0115131-3, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013 - grifei)

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 78/81), sendo que as circunstâncias judiciais são normais ao tipo penal. Assim, aumento a pena base em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Entretanto, incide a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em mais 1/6, resultando em 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Por fim, não estão presentes causas de aumento ou de diminuição, conforme fundamentação retro.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelos mesmos motivos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 3, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado RAFAEL DA SILVA CUNHA, qualificado nos autos, à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão e 680 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o réu é reincidente específico, entendo que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, pelo que não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, no que tange ao disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,

a Lei nº 12.736/12, que conferiu nova redação ao dispositivo, deve ser interpretada em consonância com a Lei de Execução Penal, de modo que, para a modificação do regime em razão do tempo de prisão provisória, deve-se analisar, também, o comportamento carcerário do réu. Assim, considerando que nos autos não há referida informação advinda do estabelecimento prisional, caberá ao juízo da execução penal realizar eventual progressão de regime.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas e perdimento dos valores à UNIÃO. Oficie-se, para tal fim.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Caieiras, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA